

حق الاجنبى فى تملك العقارات

للاجنبى تملك العقارات و يختلف الموقف باختلاف نوع او طبيعة العقار المراد تملك من الاجنبى و هناك أربعة أنواع من العقارات

اولا: الاراضى المتاخمة للحدود:

حظر المشرع المصرى على الاجنبى تملك الاراضى او العقارات المتاخمة للحدود و السبب فى ذلك تكمن فى أهمية مناطق الحدود باعتبارها المنفذ المباشر للجمهور على الدول الاجنبية و هذا ما نص عليه قانون رقم 111 لسنة 1945

ثانيا: الاراضى الزراعية:

حظر المشرع المصرى على الاجانب تملك الاراضى الزراعية وما فى حكمها و ذلك وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 و بالرغم من الاستثناء الفلسطينين من هذا القانون مؤقتا الا أنه أصدر القانون رقم 104 لسنة 1985 لالغاء الاستثناء

ثالثا: الاراضى الصحراوية:

يحظر القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر على الاجنبى تملك الاراضى الصحراوية ولكن نتيجة الانفتاح الاقتصادى و تشجيعا لمزيد من الاستثمار صدر القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الاراضى الصحراوية المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة و ايضا حددت مدة الايجار بأربعين عاما تجدد تلقائيا مادام المشروع قائما

رابعاً: العقارات المبنية و الاراضى الفضاء:

كان الاتجاه نحو مبدأ عام وهو الحظر على الاجانب تملك هذه العقارات وذلك وفقاً للقانون رقم 81 لسنة 1976 ولكن فى مرحلة لاحقة أجاز المشرع للاجانب تملك هذه الارضى بشروط للتخفيف و تم تنظيم ذلك بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1988 ثم تطور موقف المشرع المصرى و اباح للاجانب تملك الاراضى الفضاء و العقارات المبنية فى ظل القانون رقم 230 لسنة 1996